

1518738-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... uma terceira condenação definitiva por tráfico de drogas (proc. 0107778-25.2013), conforme certidão de fls. 191/197, sendo, portanto, multirrecorrente. WESLEY, por sua vez, ostenta duas condenações pela prática de crimes de roubo (proc. 0026267-74.2018 e proc. 0079481-76.2011) e uma pela prática do crime de tráfico de drogas (proc. 0045874-04.2013), sendo, portanto, também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518738-88.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518738-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

WESLEY ALVES e DAVID SOUZA DANTAS foram denunciados e se veem processados pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data de 18 de agosto de 2022, por volta de 21h46, na Praça Floriano Peixoto, 418, Santo Amaro, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, uma televisão CCE, uma televisão Samsung, uma cafeteira, uma máquina de implante dentário e um purificador de ar, avaliados no total de R\$ 14.600,00, pertencentes a Cassandra Petrini Dias, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade comum.

Recebida a denúncia, os acionados foram citados pessoalmente, sendo apresentadas respostas escritas à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogados os acusados.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01/02, e do

Boletim de Ocorrência de fls. 03/05.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas dos policiais e da vítima.

Com efeito, os acusados foram presos em flagrante delito, no interior do imóvel em que a vítima exerce sua profissão (consultório dentário), onde diversos objetos, dentre televisores, máquina de café, bebedouro e máquina de implante dentário, já haviam sido separados para subtração, fato que apenas não se consumou em razão da pronta intervenção dos policiais militares.

Interrogados na etapa policial, ambos os acusados confessaram o crime pelo qual ora se veem acusados (fls. 09 e 10).

Em juízo, não se portaram de forma diversa.

Caminhando em igual sentido, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a prestar declarações em Juízo, a vítima Cassandra Petrini Dias relatou que foi contatada por policiais militares e informada sobre a prisão de dois indivíduos que haviam ingressado em seu consultório através do forro do telhado. Dirigiu-se, então, ao local, e ao verificar o consultório, notou que os criminosos haviam separado e removido do lugar onde originalmente se encontravam dois televisores, uma máquina de implante dentário, um bebedouro, instrumentos dentários e uma máquina de café. Os indivíduos vasculharam o consultório, revirando gavetas, pastas de documentos e caixas. Também os instrumentos cirúrgicos foram removidos dos seus locais de armazenamento.

Amparando as palavras da vítima, temos, então, as declarações firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados.

Ouvidos em audiência judicial, as testemunhas Bruno Ferreira Campos e Washington Luiz Brugin relataram, em absoluta harmonia de versões, que, no dia dos fatos, foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de possível furto em andamento, tendo sido informados acerca de indivíduos no telhado de imóvel comercial. Deslocaram-se imediatamente ao endereço indicado, onde, através de uma fresta da porta, conseguiram visualizar a presença de pessoas no local. Os criminosos iniciaram fuga pelo forro e se esconderam no telhado do imóvel, mas acabaram presos. Foram, então, identificados como WESLEY ALVES e DAVID SOUZA DANTAS, e, indagados, afirmaram que pretendiam furtar objetos para revender. Contataram a vítima, que, ao adentrar o consultório, verificou que os criminosos já haviam separado diversos objetos que pretendiam subtrair.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais militares, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

Da mesma forma em relação às palavras do representante da vítima, que também não conhecia os réus anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-los.

Neste sentido, observo que há consonância e harmonia entre as declarações dos policiais, confirmando a narrativa contida na Denúncia, no sentido de que os réus tentaram subtrair bens diversos existentes no consultório da vítima.

Analisando a prova oral em seu conjunto, dúvida não me paira de que os réus, no dia e local descritos na Denúncia, unidos em comunhão de esforços e identidade de desígnios, ingressaram no consultório dentário da vítima, onde passaram a separar diversos bens para subtração, consistentes em uma televisão CCE, uma televisão Samsung, uma cafeteira, uma máquina de implante dentário e um purificador de ar, avaliados no total de R\$ 14.600,00.

Entretanto, foram surpreendidos pelos policiais militares ouvidos nesta oportunidade na qualidade de testemunhas, que prenderam em flagrante os acionados, no momento em que tentavam fugir do local dos fatos, pelo telhado.

Inquiridos os agentes, no local, e em Juízo, confessaram o crime.

Destarte, havendo prova da materialidade, entendo que a autoria delitiva igualmente se confirmou, não havendo espaço para a pretendida absolvição ou classificação.

O delito somente restou limitado à tentativa, em razão da pronta intervenção dos policiais militares, que impediram os furtadores de deixarem o local na posse dos

bens da vítima.

No mais, presente a qualificadora decorrente do concurso de agentes, na medida em que sobejadamente comprovado que os agentes atuaram juntos, com vínculo subjetivo bem caracterizado e somando esforços para o sucesso da empreitada criminosa em análise.

Desta forma, respondem os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não lhes são de todo desfavoráveis, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No entanto, especificamente com relação a DAVID, cuida-se de acusado possuidor de maus antecedentes criminais, decorrentes de três condenações definitivas (autos 0037375- 49.2011.8.26.0002, porte de arma, da 1ª Vara Criminal da Capital; autos 0046406-17.2009.8.26.0050, furto, da 3ª Vara Criminal da Capital; e autos 0088808-50.2008.8.26.0050, furto, da 9ª Vara Criminal da Capital).

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, fixo suas penas-base em patamar 1/6 superior ao mínimo, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias multa.

Já com relação a WESLEY, as penas-base são estabelecidas no mínimo legal, ou seja, no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias multa.

Em segunda fase, reconheço a atenuante decorrente da confissão, em relação a ambos os réus.

Por outro lado, constato a presença da agravante da reincidência.

Com efeito, sem prejuízo das demais condenações avaliadas na primeira etapa da dosimetria, DAVID possui duas condenações anteriores pela prática do crime de furto (proc. 0071956-33.2017 e proc. 0103731-66.2017), além de uma terceira condenação definitiva por tráfico de drogas (proc. 0107778-25.2013), conforme certidão de fls. 191/197, sendo, portanto, multirreincidente.

WESLEY, por sua vez, ostenta duas condenações pela prática de crimes de roubo (proc. 0026267-74.2018 e proc. 0079481-76.2011) e uma pela prática do crime de tráfico de drogas (proc. 0045874-04.2013), sendo, portanto, também multirreincidente.

Assim, ponderando a atenuante que milita em favor dos réus com a agravante acima, especialmente desfavorável, nos termos do art. 67 do Código Penal, entendo proporcional e adequada a elevação das reprimendas de cada um dos réus em 1/5, alcançando as penas de DAVID em dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a treze dias multa; e as penas de WESLEY em dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de doze dias multa.

Por fim, em terceira fase, incide a causa de diminuição de penas referente à tentativa, de modo que, considerando o iter criminis percorrido, entendo correta sua incidência no patamar equivalente à 1/2.

Penas finais para DAVID: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 06 (seis) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo.

Penas finais para WESLEY: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 06 (seis) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo.

Os acusados cumprirão a pena corporal aplicada a cada qual no regime inicial fechado.

Isso porque, em que pese o quantum da pena corporal a eles aplicada não seja extremamente elevado, certo é que se trata de réus multireincidentes, com vasto

histórico criminal.

Assim, tudo leva a crer que suas condenações passadas não surtiram o efeito esperado, de dissuadir os réus da senda criminoso, motivo pelo qual, neste momento, faz-se necessário maior rigor na repreensão de suas condutas.

Destarte, considerando o acima exposto, de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto inicial da pena privativa de liberdade dos sentenciados.

Não há espaço para a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, em se tratando de acionados multireincidentes, ausente, ainda, requisito subjetivo indicativo de suficiência da medida.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual dos acionados, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu DAVID SOUZA DANTAS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 06 (seis) dias multa, fixados no patamar unitário mínimo, e para CONDENAR o réu WESLEY ALVES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 06 (seis) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo, ambos pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, II, do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante dos réus em preventiva, e ainda mais agora, tendo sido condenados a duras penas, de modo que, acaso postos em liberdade, invariavelmente não se colocarão de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva dos sentenciados.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06